

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3587/2550

บริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 83

กฎกระทรวงฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรข้อ 2 วรรคหนึ่ง ระบุว่า "การคิดดอกเบี้ยตามข้อ 1 จะคิดให้ต่อเมื่อได้มีการยื่นแบบแสดงรายการหรือคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือภายในเวลาที่ได้รับการขยายหรือเลื่อนให้" โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งแรกภายในกำหนดเวลา ต่อมาโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมพร้อมขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามสิทธิของโจทก์ที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 84 ซึ่งการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมนี้กฎหมายมิได้กำหนดกรอบเวลาไว้ เมื่อโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้นตามมาตรา 84/1 (1) จึงถือว่าโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามกฎหมายแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เมื่อปี 2539 และปี 2542 โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) เพิ่มเติมสำหรับเดือน ภาษีมกราคม พฤษภาคม สิงหาคม กันยายน ธันวาคม 2538 และเดือนภาษีมกราคม ถึงธันวาคม 2540 เนื่องจากยอดซื้อและภาษีซื้อที่โจทก์แสดงไว้ในแบบแสดงรายการ ของเดือนภาษีดังกล่าวที่ยื่นต่อจำเลยไว้เดิมมีจำนวนต่ำเกินไป ในการยื่นแบบแสดง รายการเพิ่มเติมดังกล่าว โจทก์มีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีจากจำเลย โจทก์จึงระบุขอคืน ภาษีเป็นเงินสดในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ยื่นเพิ่มเติมไว้ เมื่อโจทก์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) เพิ่มเติมแล้ว พนักงานของโจทก์ ติดตามทวงถามเจ้าพนักงานของจำเลยที่ประจำอยู่ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 9 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบมาโดยตลอด แต่ได้รับแจ้งว่ายังไม่มีการพิจารณาคำร้อง ขอคืนเงินภาษีของโจทก์ จนกระทั่งวันที่ 7 มิถุนายน 2544 เจ้าพนักงานของจำเลยมี หนังสือมายังโจทก์โดยแจ้งความประสงค์จะขอเข้ามาตรวจปฏิบัติการคืนภาษีมูลค่า เพิ่ม สำหรับเดือนภาษีมกราคม พฤษภาคม สิงหาคม กันยายน ธันวาคม 2538 และ เดือนภาษีมกราคมถึงธันวาคม 2540 ณ ที่ทำการของโจทก์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2544 โจทก์ได้อำนวยความสะดวกและนำเอกสารมาให้เจ้าพนักงานตรวจสอบตาม ความประสงค์ทุกประการ ต่อมาเจ้าพนักงานของจำเลยแจ้งให้โจทก์นำส่งเอกสารเพื่อ ประกอบพิจารณาเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง และโจทก์ได้ส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานของ จำเลยทุกครั้ง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546 เจ้าพนักงานของจำเลยมีหนังสือขอเชิญ พบมายังโจทก์โดยนัดหมายให้ไปพบในวันที่ 20 มกราคม 2546 เวลา 10 นาฬิกา พร้อมทั้งให้นำส่งหลักฐานประกอบการชำระเงินให้แก่บริษัทเอ็นแอนด์วี เทคโนโลยี จำกัด แต่เนื่องจากโจทก์ได้รับหนังสือฉบับนี้หลังจากเลยกำหนดนัดแล้ว จึงไม่อาจส่ง มอบเอกสารให้ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 เจ้าพนักงานของจำเลยมี หนังสือขอเชิญพบ (ครั้งที่ 2) มายังโจทก์โดยนัดหมายให้ไปพบในวันที่ 3 มีนาคม

2546 เวลา 10 นาฬิกา พร้อมกับให้นำส่งหลักฐานเช่นเดียวกับครั้งแรก วันที่ 18 มีนาคม 2546 โจทก์ไปพบและส่งมอบเอกสารที่มีอยู่ที่โจทก์บางส่วนให้แก่เจ้าพนักงานของจำเลย ส่วนรายการเอกสารอื่นนั้นอยู่ระหว่างโจทก์ประสานไปยังผู้ออกไปกำกับภาษีเพื่อให้ส่งเอกสารตามที่จำเลยประสงค์จะตรวจสอบมาให้โจทก์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2546 เจ้าพนักงานของจำเลยมีหนังสือมายังโจทก์ทางโทรสารให้ส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โจทก์จึงรวบรวมเอกสารดังกล่าวทั้งหมดนำไปส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานของจำเลยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546 เจ้าพนักงานของจำเลยมีหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 18,842,387.39 บาท และดอกเบี้ย 753,695.48 บาท เนื่องจากเจ้าพนักงานของจำเลยพิจารณาให้ดอกเบี้ยเพียงบางส่วนแก่โจทก์ โจทก์จึงมีหนังสือลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ขอให้รับดอกเบี้ยตามกฎหมายจากจำเลยในส่วนที่จำเลยไม่พิจารณาให้ ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 เจ้าพนักงานของจำเลยกลับมีหนังสือมายังโจทก์รวม 17 ฉบับ ให้โจทก์นำส่งดอกเบี้ยจำนวน 753,695.48 บาท ที่พิจารณาให้แก่โจทก์มาตั้งแต่ต้นคืนโดยกล่าวอ้างว่าการแจ้งคืนดอกเบี้ยตามหนังสือแจ้งคืนภาษีอากร 17 ฉบับ นั้น เป็นการแจ้งคืนผิดพลาด การยื่นแบบ ภ.พ.30 ฉบับเพิ่มเติมเกินกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย โจทก์เห็นว่า การพิจารณาของเจ้าพนักงานของจำเลยที่ให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ 753,695.48 บาท ตามหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร (ดอกเบี้ย) 17 ฉบับ และการพิจารณาของเจ้าพนักงานที่ให้โจทก์ต้องนำส่งดอกเบี้ยคืน 753,695.48 บาท ตามหนังสือแจ้งการส่งคืนเงินภาษีอากรผิดพลาด 17 ฉบับ นั้น ไม่ถูกต้อง โจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากภาษีที่โจทก์ได้รับคืนในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน โดยเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีจนถึงวันที่ลงในหนังสือแจ้งคำสั่งคืนเงิน ทั้งนี้ตามข้อ 1 (2) และวรรคสองของกฎกระทรวงฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526) เมื่อโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.พ. 30)

เพิ่มเติม เพื่อขอคืนเงินภาษีของเดือนภาษีมกราคม พฤษภาคม สิงหาคม กันยายน ธันวาคม 2538 และเดือนภาษีมกราคมถึงธันวาคม 2540 โดยโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2539 วันที่ 26 มกราคม 2539 วันที่ 30 สิงหาคม 2539 และวันที่ 7 มิถุนายน 2542 แล้วแต่กรณีตามลำดับ การคิดดอกเบี้ยสำหรับจำนวนภาษีที่คืนให้แก่โจทก์จึงต้องคำนวณนับแต่วันที่ 15 เมษายน 2539 วันที่ 26 เมษายน 2539 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2539 และวันที่ 7 กันยายน 2542 แล้วแต่กรณีตามลำดับ จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2546 ซึ่งเป็นวันที่เจ้าพนักงานของจำเลยมีหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่โจทก์ เมื่อคำนวณแล้ว โจทก์จะได้รับดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น 8,906,785.61 บาท นอกจากนี้จากรายการที่เจ้าพนักงานของจำเลยขอให้โจทก์ส่งมอบเอกสารและรายการเชิญพบต่างๆ จะเห็นได้ว่าความล่าช้าในการคืนเงินภาษีเกิดจากฝ่ายจำเลยเอง ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยจะตัดดอกเบี้ยที่โจทก์มีสิทธิได้รับให้เหลือเพียง 753,695.48 บาท และต่อมายังแจ้งให้โจทก์คืนเงินดอกเบี้ยดังกล่าวอีกเท่ากับว่าเจ้าพนักงานของจำเลยปฏิเสธไม่ให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามกฎหมาย การคำนวณและแจ้งคืนดอกเบี้ยของเจ้าพนักงานของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่เจ้าพนักงานแจ้งให้โจทก์นำส่งดอกเบี้ยคืนจำนวน 753,695.48 บาท โดยกล่าวอ้างว่าการแจ้งคืนดอกเบี้ยตามหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร 17 ฉบับ เป็นการแจ้งคืนผิดพลาด เพราะเป็นกรณียื่นแบบ ภ.พ. 30 ฉบับเพิ่มเติมกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด "ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนั้นไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะตามข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526) ได้กำหนดไว้ว่า "การคิดดอกเบี้ยตามข้อ 1 จะคิดให้ต่อเมื่อได้มีการยื่นแบบแสดงรายการหรือคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือภายในเวลาที่ได้รับการขยายหรือเลื่อนให้" ซึ่งเจ้าพนักงานของจำเลยแปลความข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526) เพียงว่า ดอกเบี้ยที่จะได้รับจะต้องเกิดจากการขอคืนที่ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามมาตรา 83 แห่งประมวล

รัฐฎากรเท่านั้น เมื่อโจทก์ยื่นแบบ ภ.พ. 30 เพิ่มเติม หลังจากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย โจทก์เห็นว่าการแปลความของเจ้าพนักงานไม่ถูกต้อง เพราะข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526) กำหนดไว้เป็น 2 กรณี คือ การยื่นแบบแสดงรายการหรือคำร้องขอคืนเงินภาษี โดยแบบแสดงรายการตามประมวลรัฐฎากรนั้นมี 2 ประเภท คือ แบบแสดงรายการที่เป็นคำร้องขอคืนภาษีในตัวเองด้วย เช่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91) หรือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีภาษีขอคืน (ภ.พ.30) เป็นต้น อีกประเภทหนึ่งคือ แบบแสดงรายการที่ไม่เป็นคำร้องขอคืนภาษีในตัวเอง เช่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ซึ่งแบบแสดงรายการประเภทนี้หากมีภาษีขอคืนจะต้องยื่นคำร้องขอคืนภาษีต่างหาก แต่แบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมที่โจทก์ยื่นเป็นแบบแสดงรายการประเภทที่เป็นคำร้องขอคืนภาษีในตัวเอง โจทก์จึงมีสิทธิยื่นได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้น ตามมาตรา 84/1 (1) แห่งประมวลรัฐฎากร ทั้งตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ.2539 ได้กำหนดไว้ให้ถือว่าแบบ ภ.พ. 30 เพิ่มเติมเป็นแบบคำร้องดังที่ปรากฏในข้อ 4 ของบทนิยามความหมายของคำว่า "คำร้อง" และข้อ 6 ว่าด้วยแบบคำร้องที่ใช้ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ที่โจทก์ยื่นเพิ่มเติมเป็นแบบขอคืนภาษีในตัวเอง และโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าวเพื่อขอคืนภาษีภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้น ตามมาตรา 84/1 (1) แห่งประมวลรัฐฎากร จึงเท่ากับโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยตามข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526) การที่เจ้าพนักงานของจำเลยไม่ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ตามกฎหมายทั้งยังมีหนังสือแจ้งให้โจทก์นำส่งดอกเบี้ยจำนวน 753,695.48 บาท คืบจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยทั้งสิ้น 8,906,785.61 บาท จำเลยชำระดอกเบี้ยให้โจทก์

แล้ว 753,695.48 บาท จึงยังขาดอยู่อีก 8,153,090.13 บาท ขอให้เพิกถอนหนังสือ
แจ้งการสั่งคืนเงินภาษีอากรผิดพลาดเลขที่ กค 0710.01/6.3/4488 - 4504 ลงวันที่
5 กันยายน 2546 จำนวน 17 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 753,695.48 บาท ให้จำเลย
ชำระเงินค่าดอกเบี้ยอีก 8,153,090.13 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า การที่จำเลยพิจารณาเรื่องคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่โจทก์ล่าช้า
เนื่องจากกรณีที่โจทก์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนภาษีมกราคม พฤษภาคม
สิงหาคม กันยายน ธันวาคม 2538 และทุกเดือนภาษีของปี 2540 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
18,842,387.39 บาท นั้น จำเลยยังมิได้มีการตรวจปฏิบัติการก่อนการคืนภาษีมูลค่า
เพิ่มให้แก่โจทก์มาก่อน และโจทก์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันมากกว่า 500,000
บาท จำเลยจำเป็นต้องตรวจปฏิบัติการการเสียภาษีทุกประเภทของโจทก์ จึงได้ส่ง
เรื่องของโจทก์ให้ทีมตรวจสอบตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลและส่งให้ทีมตรวจสอบ
2 ตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งโจทก์ขอร้องให้ทำการตรวจปฏิบัติการที่สำนักงานของ
โจทก์ และจำเลยสั่งให้โจทก์ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมให้แก่จำเลย ซึ่ง
โจทก์ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2542 (ที่ถูก
วันที่ 18 เมษายน 2546) และจำเลยพิจารณาคืนภาษีให้แก่โจทก์โดยออกหนังสือแจ้ง
การคืนภาษีทั้งสิ้น 18,842,387.39 บาท และดอกเบี้ย 753,695.48 โดยจำเลย
พิจารณาให้ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526) ข้อ 2 วรรค 3 จำเลยคิด
ดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันที่โจทก์ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน (วัน
ที่ 18 เมษายน 2546) จนถึงวันที่จำเลยมีหนังสือแจ้งคืนภาษีและดอกเบี้ย คือวันที่
27 มิถุนายน 2546 ซึ่งการแจ้งคืนภาษีและดอกเบี้ยดังกล่าวเกิดจากการเข้าใจข้อ
กฎหมายผิดพลาดและไม่ถูกต้อง เมื่อจำเลยพิจารณากฎกระทรวงฉบับที่ 161
(พ.ศ.2526) แล้วเห็นว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเนื่องจากข้อ 2 วรรค 1 และ 2
ของกฎหมายฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526) ระบุว่าการคิดดอกเบี้ยที่จะให้แก่ผู้ได้รับ
คืนเงินภาษีอากรจะคิดให้ต่อเมื่อได้มีการยื่นแบบแสดงรายการหรือคำร้องขอคืนเงิน

ภาษีอากรภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับการขยายหรือเลื่อนให้ และผู้ยื่น
ต้องนำเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปแสดงเพื่อพิสูจน์ด้วย ดังนั้น โจทก์จะต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการหรือคำร้องขอคืนภาษีอากรภายในเวลาที่กำหนด และโจทก์จะ
ต้องแนบเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปแสดงต่อเจ้าพนักงานเพื่อพิสูจน์ว่า
ได้เสียภาษีอากรเกินไปด้วย แต่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
เพิ่มเติมเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อ
แบบ ภ.พ. 30 เพิ่มเติมที่โจทก์ยื่นไว้นั้นมีการขอคืนภาษีอยู่ด้วย ซึ่งแม้เป็นการขอ
คืนภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษี
นั้นตามมาตรา 84/1 ก็ตาม แต่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเมื่อพ้นกำหนดเวลาตาม
มาตรา 83 จึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยตามมาตรา 84/3 ประกอบมาตรา 4 ทศ จำเลย
จึงมีหนังสือขอให้โจทก์นำส่งดอกเบี้ยจำนวน 753,695.48 บาท ที่พิจารณาให้แก่
โจทก์มาตั้งแต่ต้นคืน เมื่อโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะเรียกดอกเบี้ยจากเงินภาษีคืนดังกล่าว
แล้ว จำเลยก็ไม่ต้องชำระดอกเบี้ยจำนวน 8,153,090.13 บาท ให้แก่โจทก์แต่อย่าง
ใด อย่างไรก็ตามหากศาลฟังว่าโจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินภาษีคืน การ
คำนวณดอกเบี้ยของโจทก์ตามฟ้องยังไม่ถูกต้องเพราะโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย
ระหว่างที่เจ้าพนักงานของจำเลยมีคำสั่งเรียกให้โจทก์ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ มา
เพื่อตรวจสอบในการขอคืนภาษีของโจทก์จึงต้องระงับการคิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลา
ที่ผู้ขอคืนภาษีขอขยายเวลาส่งเอกสารจนถึงวันที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526) ข้อ 2 วรรค 3 ซึ่งตามข้อเท็จจริงเจ้า
พนักงานของจำเลยได้ออกหมายเรียกให้โจทก์ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544 โจทก์นำส่งเอกสารหลักฐานให้จำเลยตรวจสอบครั้ง
สุดท้ายเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 ต่อมาด้วยความเข้าใจผิดข้อกฎหมายของจำเลย
เกี่ยวกับบทกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526) จึงมีคำสั่งอนุมัติจ่ายดอกเบี้ยในวันที่
27 มิถุนายน 2546 โดยจำเลยได้แจ้งหนังสือคืนภาษีจำนวน 18,842,387.39 บาท

และดอกเบี๋ยนับแต่วันที่โจทก์ส่งเอกสารครบถ้วน (18 เมษายน 2546) จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2546 เป็นจำนวนดอกเบี๋ยทั้งสิ้น 753,695.48 บาท ให้แก่โจทก์ไปแล้ว ดังนั้น หากฟังว่าโจทก์จะได้รับดอกเบี๋ย ดอกเบี๋ยนั้นต้องคิดนับจาก 3 เดือน หลังจาก ยื่นคำร้องขอคืนภาษีแต่ละครั้ง หากจำเลยต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี๋ยจะต้องนับแต่วันที่ โจทก์ยื่นคำร้องขอคืนจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2544 อันเป็นวันที่เจ้าพนักงานของ จำเลยออกหมายเรียกให้โจทก์ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบเท่านั้น ซึ่งคิด เป็นดอกเบี๋ยทั้งสิ้น 4,118,842 บาท มิใช่คิดถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2546 เพราะ ดอกเบี๋ยนับแต่วันที่โจทก์ส่งเอกสารครบถ้วน (18 เมษายน 2546) จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2546 นั้นโจทก์ได้รับไว้แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี๋ยแก่โจทก์อีก 4,118,842 บาท คำขอนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ จำเลยมีว่า โจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี๋ยในภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนหรือไม่ ที่จำเลย อุทธรณ์ว่า โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมพร้อมขอคืนภาษีมูลค่า เพิ่มเมื่อพ้นกำหนดวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษีที่ขอคืนตามประมวล รัษฎากร มาตรา 83 จึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี๋ยตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการให้ดอกเบี๋ยแก่ผู้ได้รับคืน เงินภาษีอากร ข้อ 2 นั้น เห็นว่า ตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว ข้อ 2 วรรคหนึ่ง ระบุว่า "การติดดอกเบี๋ยตามข้อ 1 จะคิดให้ต่อเมื่อได้มีการยื่นแบบแสดงรายการหรือคำร้อง ขอคืนเงินภาษีอากรภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือภายในเวลาที่ได้รับการขยาย หรือเลื่อนให้" กรณีของโจทก์ปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ครั้งแรกภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายแล้ว ต่อมาโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมพร้อมขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามสิทธิของโจทก์ที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 84 ซึ่งการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมนี้กฎหมายมิได้กำหนดกรอบเวลาไว้ เมื่อโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้นตามมาตรา 84/1 (1) จึงถือว่าโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าวแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืน ข้ออุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า โจทก์จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาตามประมวลรัษฎากร มาตรา 83 ด้วย จึงจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนั้น เป็นการขยายความกฎหมายให้เป็นผลร้ายแก่ผู้เสียภาษีอากรซึ่งไม่ชอบ ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่โจทก์มีคำขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งสั่งการคืนเงินภาษีอากรผิดพลาดและศาลภาษีอากรกลางยกคำขอนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นควรให้เพิกถอนหนังสือแจ้งสั่งการคืนเงินภาษีอากรผิดพลาดด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการสั่งคืนเงินภาษีอากรผิดพลาดเลขที่ กค 0710.01/6.3/4488 - 4504 ลงวันที่ 5 กันยายน 2546 เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(ไพโรจน์ วายุภาพ-ทองหล่อ โฉมงาม-ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ